

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4141/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่
นายมูล หรือ ประสิทธิ์ โสภานินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 335 (11)

จำเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหาย เอาบุหรี่ของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของ
บนชั้นที่ 2 ของร้าน บรรจุลงไว้ในกล่องกระดาษสำหรับบรรจุข้าวเกรียบกุ้ง ปิดฝา
กล่องใช้กระดาษกาวปิดทับ แล้วนำไปวางไว้บนชั้นที่ 3 เพื่อเตรียมขนย้ายไปจากร้านผู้
เสียหาย เป็นการเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้เสียหายแล้ว จำเลยจึงมีความ
ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง.

จำเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหาย เอาบุหรี่ของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของ
บนชั้นที่ 2 ของร้าน บรรจุลงไว้ในกล่องกระดาษสำหรับบรรจุข้าวเกรียบกุ้ง ปิดฝา
กล่องใช้กระดาษกาวปิดทับ แล้วนำไปวางไว้บนชั้นที่ 3 เพื่อเตรียมขนย้ายไปจากร้านผู้
เสียหาย เป็นการเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้เสียหายแล้ว จำเลยจึงมีความ
ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ